

0001927-27.2017.8.26.0318

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Decorrente de Violência Doméstica

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... em razão da prática do crime de tráfico de drogas passado no ano de 2009 e no ano de 2015 em razão de crimes de violência doméstica. No mérito, disse que não se recordava dos fatos especificamente; afirmou que a vítima registrou diversas ocorrências contra sua pessoa, não sabendo precisar qual está sendo tratado nos autos. Disse que descobriu uma traição e chegou a agredir a vítima, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001927-27.2017.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001927-27.2017.8.26.0318

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1104/2017 - Delegacia da Defesa da Mulher de Leme, 164/2017 - Delegacia da Defesa da Mulher de Leme

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Moreira Rocha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

MARCELO MOREIRA ROCHA foi denunciado porque (i) no dia 18 de fevereiro de 2017, por volta das 16 horas, na Rua Pedro Carvalho n.º 95, Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Leme/SP, prevalecendo-se de relações domésticas, teria ofendido a integridade física de sua companheira Gabriela Alves de Oliveira, causando-lhe lesões corporais (cf. fotografias de fl. 10/11), (ii) nas mesmas circunstâncias de tempo e local, prevalecendo-se de relações domésticas, teria ameaçado, por palavras, causar mal injusto e grave a Gabriela Alves de Oliveira, e (iii) nas mesmas circunstâncias de tempo e local, prevalecendo-se de relações domésticas, teria ameaçado, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave a Gabriela Alves de Oliveira.

A denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2017 (fls. 49/50).

O réu foi citado (fls. 68) e apresentou resposta à acusação (fls. 77).

Durante a instrução, o réu foi interrogado (fls. 105/107 e 201).

A vítima não foi localizada e o Ministério Público desistiu de sua oitiva (fls. 210).

Em alegações finais, o Ministério Público e Defesa requereram a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 222/224 e 228).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

Os autos são instruídos por boletins de ocorrência (fls. 04/06 e 12/13), fotografias (fls. 10/11) e laudo pericial (fls. 181/182).

Com relação à autoria, o réu disse que estudou até a 8ª série do ensino fundamental, já foi preso e condenado em razão da prática do crime de tráfico de drogas passado no ano de 2009 e no ano de 2015 em razão de crimes de violência doméstica. No mérito, disse que não se recordava dos fatos especificamente; afirmou que a vítima registrou diversas ocorrências contra sua pessoa, não sabendo precisar qual está sendo tratado nos autos. Disse que descobriu uma traição e chegou a agredir a vítima, mas foi condenado judicialmente em razão do ocorrido. Negou que tenha realizado as agressões e ameaças narradas na denúncia (gravação audiovisual de fls. 105/107 - mídia armazenada em cartório).

Em nova audiência, o réu disse que tem 30 anos, solteiro, tem um filho de 09 anos, está preso por tráfico de drogas. Disse que conheceu Gabriela no ano de 2011, eram usuários de álcool e drogas e discutiam habitualmente e foi lesionado pela vítima que lhe desferiu 07 facadas. A ré está no estado do Paraná. Não se recorda se socou a vítima (gravação audiovisual de fls. 201).

Nesta toada, diante da desistência pelo titular ação penal da oitiva da vítima, ausência de testemunhas a serem ouvidas sob o crivo do contraditório, da impossibilidade de condenação com lastro em prova colhida tão somente na fase policial e da negativa do réu em seu interrogatório, forçoso reconhecer a ausência de qualquer prova para condenação.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e ABSOLVO o réu MARCELO MOREIRA ROCHA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Expeçam-se os ofícios e certidões necessárias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Leme, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA